

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1137 -
1138/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายปราโมทย์ อภิสารธนรักษ์

โจทก์

นายวิวัฒน์ เชษฐชาติ

จำเลย

นายปราโมทย์ อภิสารธนรักษ์ โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับเป็นฎีกา

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาขอโจทก์ ร่วมเป็นข้อกฎหมาย โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกา
ของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษา โดยเรียก จำเลยตาม
สำนวนคดีหลัง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 ที่แก้ไขแล้วและขอ

ให้นับโทษจำเลยที่ 2 ทั้งสอง คดีติดต่อกัน

นายปราโมทย์อภิสารธนรักษ์ ผู้เสียหายร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 60)

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ร่วมจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2220 ที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ร่วมจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2220 ที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)

พ.ศ. 2532 มาตรา 13 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้องของโจทก์ร่วม

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>